



2016 中国互联网安全大会
China Internet Security Conference

协同联动 共建安全+命运共同体

开放数据立法的未来展望

戴士剑

中国政法大学

一、开放数据与大数据

二、立法展望

一、开放数据颠覆性的



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

讲大数据如何成功的案例非常多，也非常经典，但这里我们不介绍这些成功的案例，而是说说其可怕之处。



1990.9-1997.6
合肥炮兵学院作战指挥专业

1997.7-2009.3
总参/总装某研究所



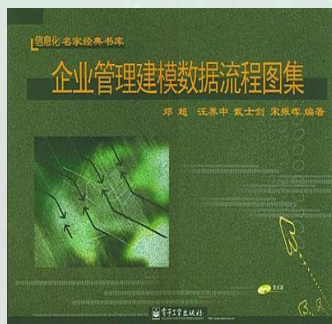
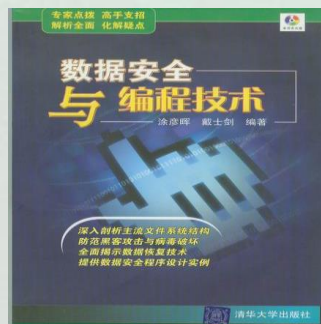
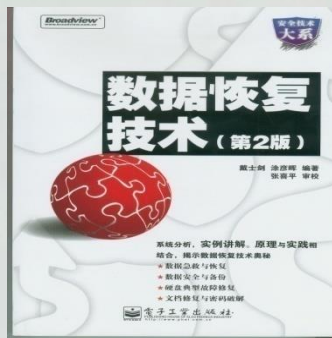
Cyber Crime Against Individual



中国互联网安全大会



360互联网安全中心



在此期间，结合“核高基”计划的推出，提出“基础存储安全”的概念，指出“美、日、韩”竭力发展存储产品，绝不仅仅出于经济方面的考虑，指出“上了信息化，无疑给敌人开了一扇窗”。

同时提出：

--存储设备后门问题（恢复问题）

--信息安全属于国家安全层面的问题

--文化入侵与文化主权问题

--宣传、新闻报导职业操守问题



2009.3-2009.5
中国人民大学

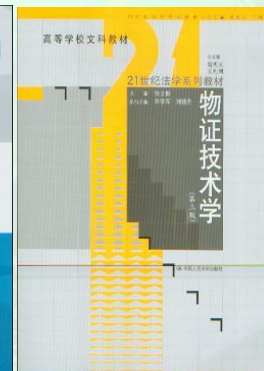
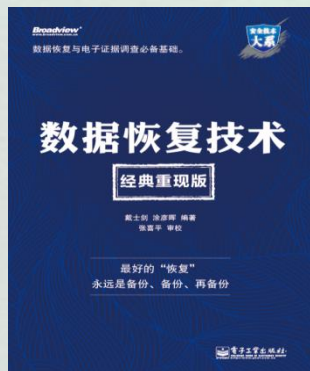


2009.8-2015.12

检察技术信息研究中心



2015.12-



针对无处不在的信息世界，提出了信息系统是（沉默的）“现场知情人”的概念（反对虚拟世界与现实世界之说），这是对传统侦查在信息时代的一个明确的回应与定位，打破了传统行、受贿案件无现场之说，也再次明确了侦查是核心，信息引领侦查、信息指导侦查等说法，都是舍本逐末。

早期单一的数据，都涉及到国家安全，那么开放的大数据，涉及到经济、医疗、工业、民生、国防、生产等等国家管理和人民生活的方方面面，必然更加涉及到国家安全，如何对数据进行分类，并进行立法，是当前法学界不得不面对，并急需解决的问题。

二、立法展望



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

**(1) 侦查机关：公、检、法、安
全、司法、军队保卫部门、监狱**



- 电脑取证
- 手机取证
- 网络取证
- 其他存储介质取证
- 交通（民航、导航、监控）
- 通信（电信、网络）
- 金融（银行、股票）
- 房产
- 医疗
- 招投标
-

(2) 大型专业互联网巨头



跨屏覆盖95%中国网民



品友

PC DSP

- ▶ 每日竞价广告曝光120亿
- ▶ 覆盖所有主流广告交易平台
- ▶ 覆盖超过200,000个网站



品友

视频 DSP

- ▶ 每日竞价广告曝光40亿
- ▶ 覆盖所有主流视频媒体
- ▶ 有效实现跨终端频次控制



品友

移动 DSP

- ▶ 每日竞价广告曝光60亿
- ▶ 覆盖所有主流移动广告交易平台
- ▶ 对接超过50万个主流APP资源

产品数据



品友

PC DSP

220亿 广告曝光

跨屏流量最大

6000+ 人群标签

用户识别最专业



中国互联网安全大会



360互联网安全中心



多屏程序化购买引领者

[首页](#)

[产品平台](#)

[成功案例](#)

[行业观点](#)

[关于我们](#)

中国领先的数据银行DataBank

融合专属第一方和多源第三方数据
更细化地定向回头客户
更有效地扩展目标人群



领先技术

<http://www.yoyi.com.cn/about-us/news/>



多源数据
Multi-source Data



新闻动态
News



微博/微信
Weibo/WeChat

公司简介



• 传漾愿景

使得数字营销变得更智能、更简捷、更精准、更高效！

• 传漾使命

打造全球领先的智能化数字营销平台！

• 传漾背景

传漾科技由行业领先和资深的团队成立于2008年，2009年9月获得美国历史最悠久的创业投资基金之一Matrix经纬创投的成功融资，该创投是美国三大顶尖风投之一，曾经在美国投资Apple和联邦快递等公司。传漾目前分布在上海、北京、成都、广州、台北员工100多名。



他们都选择传漾



我们可以提供



自由组合海量标签，
快速有效地圈定人群



智能扩展优质人群，
放大精准效果



一键上传自有数据，
线下线上综合应用



引入第三方服务，实
现个性化营销



覆盖上亿人群的消费
需求



引领强劲的商业推广
需求



灵活高效的数据价值
最大化



安全稳定的数据互联
管理

优秀案例

[查看更多 >](#)



达摩盘分类管理目标用户



如何保持有效客户池



店铺精准营销手册



用达摩盘玩转店铺营销



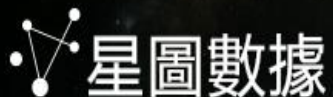
(4) 新型数据服务公司



中国互联网安全大会



360互联网安全中心



[首页](#)

[产品与服务](#)

[开放平台](#)

[客户案例](#)

[数据新闻](#)

[关于我们](#)

中国首家大数据开放平台，提供海量数据与应用服务

大数据开放平台DataComb·蜂巢

平台将开放星图数据自有数据体系，并引入第三方数据源和数据开发者
面向各行业企业、高校及研究机构、个人提供大数据应用服务
构建多方共赢的大数据商业化生态圈。

[了解更多 >](#)

数据应用集市

简单、易用的“大数据+”应用的汇集，来自于星图数据及其数据应用合作伙伴，满足各行业的各种需求。

Free



数据搜索引擎

专业的数据搜索引擎，精准快速定位所需行业的详细数据。

Free



数据象限

洞察电商行业发展趋势，剖析品牌、渠道、爆款变化。

Free



图播鼠

热门的话题解读，新鲜个性的资讯报道，意想不到的数据解说，轻松好玩就在图播鼠。



数据矩阵

为品牌商提供丰富、直观的线上销售数据查询、分析与预测功能。



天镜

帮助制造企业及时了解渠道的经营状况、实时进行渠道巡查、发现和查处渠道的违规行为。

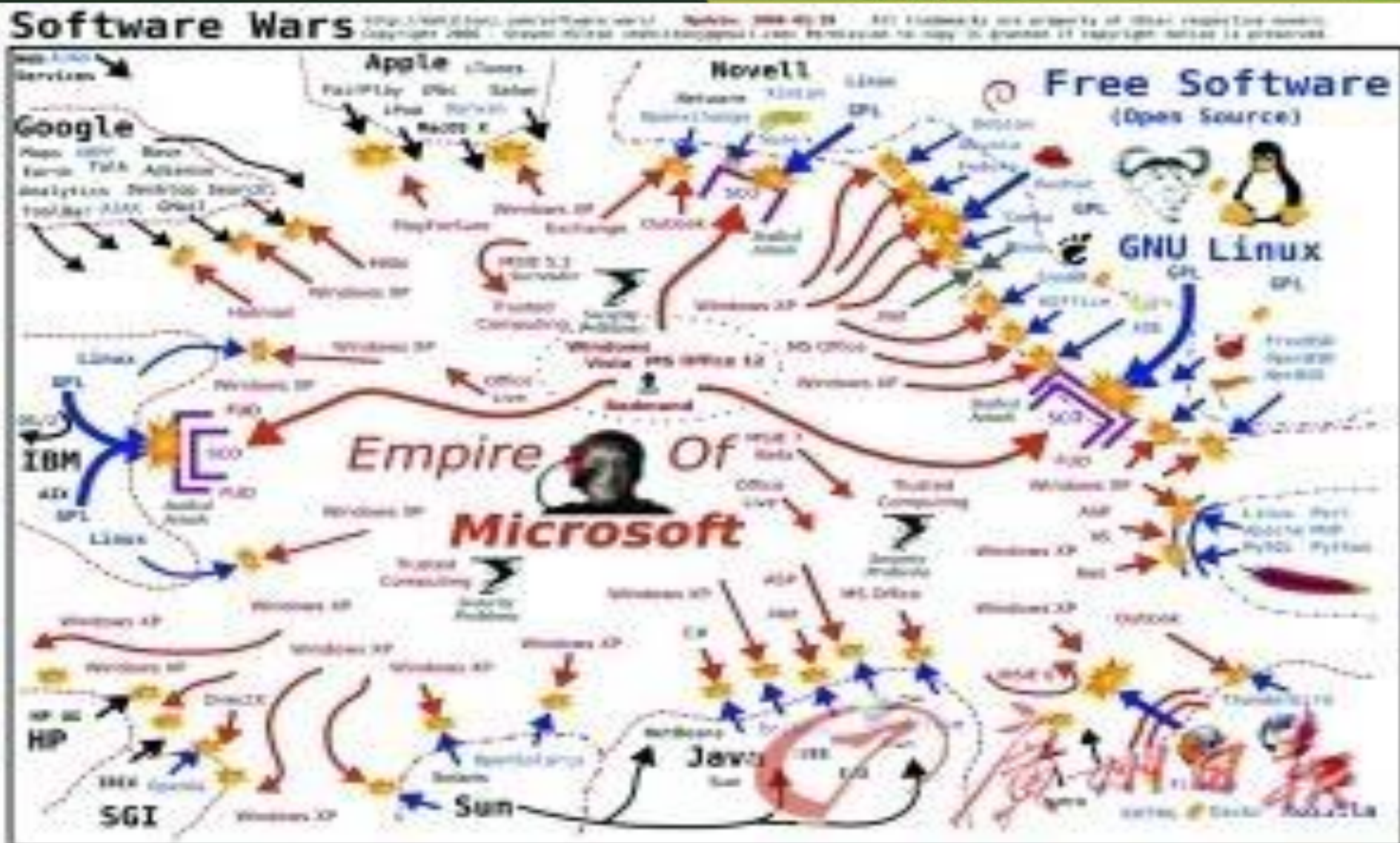


原子力



敬请期待

(5) 国外跨国公司







(6) 政府信息公开

不能简单地一公了事



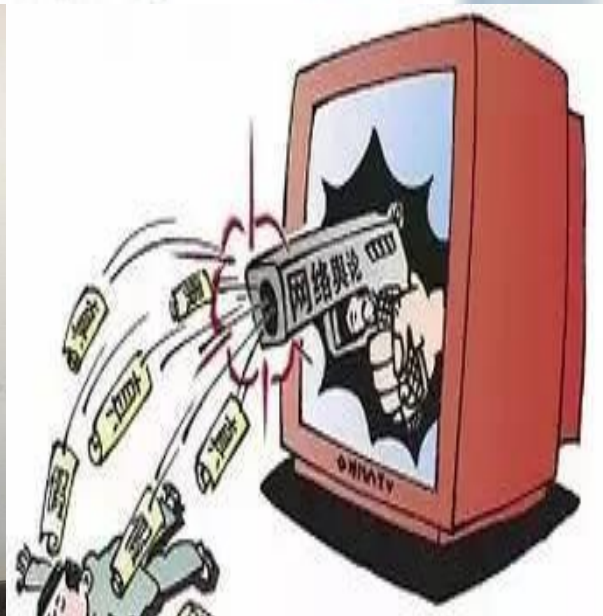
(7) 个人与敌对势力



中国互联网安全大会



360互联网安全中心



网络推手 EG 365



过去只是开了窗，而现在，人人都成了情报源，这是国与国之间的对抗，立法如何从传统的国内管理层面，上升到国与国之间的对抗这一更高的层面，这是这个时代必须回应的问题。

谢 谢



中国互联网络安全大会



360互联网安全中心